



PUTUSAN
Nomor 101/Pid.B/2024/PN Prn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HAMBALI ALIAS HAM BIN ARBANIANSYAH;**
2. Tempat lahir : **Bihara;**
3. Umur/Tanggal lahir : **21 tahun / 11 Oktober 2003;**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki;**
5. Kebangsaan : **Indonesia;**
6. Tempat tinggal : **Desa Bihara Hilir No. 41 RT 001 Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan;**
7. Agama : **Islam;**
8. Pekerjaan : **Belum Bekerja;**

Terdakwa Hambali Alias Ham Bin Arbaniansyah ditangkap pada tanggal 1 Agustus 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/27/VII/RES.1.7/2024/ Sat Reskrim tanggal 1 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Prn



Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hardiansyah, S.H., M.H., dkk Advokat pada LBH Pilar Keadilan berkedudukan di kantor cabang Balangan Jalan Ahmad Yani Km 4,3 Paringin Selatan, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Pos Bantuan Hukum Pada Pengadilan Negeri Paringin berdasarkan Penetapan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Prn, tanggal 21 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 101/Pid.B/2024/PN Prn tanggal 12 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2024/PN Prn tanggal 12 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HAMBALI Als HAM Bin ARBANIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "***Dengan sengaja merampas nyawa orang lain***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HAMBALI Als HAM Bin ARBANIANSYAH** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos merk billabong warna hitam dalam keadaan robel;
 - 1 (satu) lembar celana pendek merk ripcurl warna biru tua motif kotak-kotak ddalam keadaan robek;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau Belati dengan Panjang keseluruhan 26.5 Cm (dua puluh enam koma lima centimeter) Panjang pisau 15.5 Cm (lima belas koma lima) centi meter. Gagang spisau yang terbuat dari kayu warna coklat dengan Panjang 11 cm



(sebelas) sentimeter beserta kumpang yang terbuat dari kulit berwarna coklat;

- 1 (satu) lembar baju kaos merk Emporio Armani warna putih dengan bercak darah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan: Menyatakan Terdakwa Hambali Alias Ham Bin Arbaniansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 338 KUHP dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hambali Alias Ham Bin Arbaniansyah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana pembelaan dan permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa HAMBALI Als HAM Bin ARBANIANSYAH pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira jam 23.40 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di jalan Desa Pudak Kecamatan Awaysan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah **"Dengan sengaja merampas nyawa orang lain"** yaitu korban An. MUHAMMAD HAIKAL FIKRI Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa HAMBALI Als HAM Bin ARBANIANSYAH nongkrong bersama-sama temannya yaitu Anak Saksi 2, saksi EMAN, Anak Saksi 3 saksi DODI dan Anak Saksi 4 di siring pinggir jalan yang tidak jauh dari SMKN 1 Paringin, kemudian Terdakwa mengajak teman-temannya untuk pulang kerumah. Selanjutnya ketika di perjalanan pulang sebelum simpang empat depan masjid al akbar saksi DODI yang menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna putih milik Anak Saksi 3 mendekati Terdakwa yang saat itu berkendara berboncengan dengan Anak Saksi 2 menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Biru dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi EMAN dicegat orang, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung putar balik yang mana sudah ada Korban M. HAIKAL FIKRI dan teman-temannya setelah sampai tempat tersebut terjadi cekcok antara Terdakwa dengan Korban M. HAIKAL FIKRI yang kemudian keduanya sepakat untuk menyelesaikan masalah dengan cara berduel di lapangan muara pitap. Setelah itu rombongan Terdakwa dan Korban M. HAIKAL FIKRI berangkat menuju lapangan muara pitap kemudian setelah Terdakwa sampai di simpang empat muara pitap Terdakwa berhenti namun Korban M. HAIKAL FIKRI tetap melaju kearah awayan melihat korban kabur kemudian Terdakwa ada mencabut senjata tajam jenis pisau milik Terdakwa yang disimpan di pinggang sebelah kirinya sambil berteriak kearah Korban selanjutnya Terdakwa langsung menaiki sepeda motor bersama teman-temannya mengejar rombongan Korban dan terjadi aksi kejar-kejaran antara Terdakwa dan korban;
- Bahwa selanjutnya saat tiba didesa Pudak kecamatan awayan sepeda motor milik Anak Saksi 2 yang Terdakwa gunakan kehabisan BBM sehingga Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa berhenti Kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan berdiri ditengah jalan sambil melihat kearah belakang dan Terdakwa melihat korban juga berhenti dipinggir jalan dengan tiga buah motor bersama korban setelah itu Terdakwa ada memberhentikan sepeda motor Jupiter berwarna merah yang dikendarai oleh dua orang yang Terdakwa tidak kenal dengan pengendara tersebut. Karena Terdakwa melihat teman-teman Terdakwa sudah berjalan kearah awayan dan berpencar kemudian melihat Korban bersama temannya bergerak mengejar Terdakwa kemudian Terdakwa panik dan langsung ikut naik kesepeda motor jupiter



warna merah tersebut. Selanjutnya terjadi kejar-kejaran lagi antara rombongan Korban dan Terdakwa, selanjutnya rombongan Korban melempari batu ke arah sepeda motor yang Terdakwa tumpangi dan mengenai paha sebelah kanan Terdakwa dan juga mengenai sepeda motor jupiter tersebut sampai mengakibatkan sepeda motor jupiter tersebut oleng dan terjatuh. Setelah itu Korban berhenti dan mendatangi Terdakwa dengan mengeluarkan pisau milik korban Kemudian karena emosi Terdakwa langsung berdiri dan berjalan ke arah korban dan bersiap mengeluarkan senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri kemudian setelah berhadapan dengan Korban Terdakwa melihat Korban sedang mencari kumpang pisau didalam celananya melihat korban lengah dan agak menunduk kemudian Terdakwa langsung mencabut pisau dan mendahului menusuk ke arah badan korban dengan cepat yang mengenai dada sebelah kiri korban kemudian Terdakwa langsung melarikan diri ke arah hutan samping tempat pemancingan yang ada didesa pudak sambil membawa senjata tajam milik Terdakwa yang kemudian senjata tajam tersebut Terdakwa buang di hutan;

- Bahwa Senjata tajam jenis pisau milik Terdakwa yang digunakan untuk membunuh korban M. HAIKAL FIKRI yaitu dengan panjang pisau kurang lebih 11 (sebelas) Centi meter dengan warna besi hitam dan panjang gagang pisau kurang lebih 7 (tujuh) Centi meter dengan panjang keseluruhan pisau Terdakwa kurang lebih 17 (tujuh belas) Centi meter dengan kumpang berwarna kuning terbuat dari kayu;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 445.1/014/VER/RSDKH-BLG/2024 Paringin tanggal 25 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. NORJIHAN AIDILLA RAHMANIA menyimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki a.n Muhammad Haikal berusia dua puluh tahun, terdapat luka terbuka di dada dengan panjang dua koma dua sentimeter. Lebar nol koma tiga sentimeter dan kedalaman lima sentimeter, Batas luka teratur dan rapi, tepi luka rata dengan sudut lancip dikedua sisinya. Tebing luka rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak, otot, dasar luka sulit ditentukan. Luka terletak di dada kiri atas tujuh sentimeter dari tengah sumbu tubuh, lima koma lima sentimeter dibawah tulang selangka kiri, sebelas sentimeter diatas putting payudara kiri pendarahan tidak aktif;



- Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHP**;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HAMBALI Als HAM Bin ARBANIANSYAH pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira jam 23.40 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di jalan Desa Pudak Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah **“Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa”** yaitu korban An. MUHAMMAD HAIKAL FIKRI Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa HAMBALI Als HAM Bin ARBANIANSYAH nongkrong bersama-sama temannya yaitu Anak Saksi 2, saksi EMAN, Anak Saksi 3, saksi DODI dan Anak Saksi 4 di siring pinggir jalan yang tidak jauh dari SMKN 1 Paringin, kemudian Terdakwa mengajak teman-temannya untuk pulang kerumah. Selanjutnya ketika di perjalanan pulang sebelum simpang empat depan masjid al akbar saksi DODI yang menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna putih milik Anak Saksi 3 mendekati Terdakwa yang saat itu berkendara berboncengan dengan Anak Saksi 2 menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Biru dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi EMAN dicegat orang, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung putar balik yang mana sudah ada Korban M. HAIKAL FIKRI dan teman-temannya setelah sampai tempat tersebut terjadi cekcok antara Terdakwa dengan Korban M. HAIKAL FIKRI yang kemudian keduanya sepakat untuk menyelesaikan masalah dengan cara berduel di lapangan muara pitap. Setelah itu rombongan Terdakwa dan Korban M. HAIKAL FIKRI berangkat menuju lapangan muara pitap kemudian setelah Terdakwa sampai di simpang empat muara pitap Terdakwa berhenti namun Korban M. HAIKAL FIKRI tetap melaju kearah awayan melihat korban kabur kemudian Terdakwa ada mencabut senjata tajam jenis pisau milik Terdakwa yang disimpan di pinggang sebelah kirinya sambil berteriak kearah Korban selanjutnya Terdakwa langsung menaiki sepeda motor



bersama teman-temannya mengejar rombongan Korban dan terjadi aksi kejar-kejaran antara Terdakwa dan korban;

- Bahwa selanjutnya saat tiba didesa Pudak kecamatan awayan sepeda motor milik Anak Saksi 2 yang Terdakwa gunakan kehabisan BBM sehingga Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa berhenti Kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan berdiri ditengah jalan sambil melihat kearah belakang dan Terdakwa melihat korban juga berhenti dipinggir jalan dengan tiga buah motor bersama korban setelah itu Terdakwa ada memberhentikan sepeda motor Jupiter berwarna merah yang dikendarai oleh dua orang yang Terdakwa tidak kenal dengan pengendara tersebut. Karena Terdakwa melihat teman-teman Terdakwa sudah berjalan kearah awayan dan berpencar kemudian melihat Korban bersama temannya bergerak mengejar Terdakwa kemudian Terdakwa panik dan langsung ikut naik kesepeda motor jupiter warna merah tersebut. Selanjutnya terjadi kejar-kejaran lagi antara rombongan Korban dan Terdakwa, selanjutnya rombongan Korban melempari batu kearah sepeda motor yang Terdakwa tumpangi dan mengenai paha sebelah kanan Terdakwa dan juga mengenai sepeda motor jupiter tersebut sampai mengakibatkan sepeda motor jupiter tersebut oleng dan terjatuh. Setelah itu Korban berhenti dan mendatangi Terdakwa dengan mengeluarkan pisau milik korban Kemudian karena emosi Terdakwa langsung berdiri dan berjalan kearah korban dan bersiap mengeluarkan senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri kemudian setelah berhadapan dengan Korban Terdakwa melihat Korban sedang mencari kumpang pisau didalam celananya melihat korban lengah dan agak menunduk kemudian Terdakwa langsung mencabut pisau dan mendahului menusuk kearah badan korban dengan cepat yang mengenai dada sebelah kiri korban kemudian Terdakwa langsung melarikan diri kearah hutan samping tempat pemancingan yang ada didesa pudak sambil membawa senjata tajam milik Terdakwa yang kemudian senjata tajam tersebut Terdakwa buang di hutan. Setelah Korban ditusuk oleh Terdakwa kemudian Korban berbalik badan dan berjalan kearah teman-temannya yang ada di belakangnya dan mengeluh sakit pada bagian dada kemudian korban terduduk sambil memegang dadanya sebelah kiri menggunakan tangan kanannya dan Korban mulai muntah darah selanjutnya korban dilarikan kerumah sakit oleh Saksi ADRIAN Als ADRI Bin ABI YANI dan



sesampainya di rumah sakit RSUD Datu Kandang Haji Kab. Balangan Korban dinyatakan telah meninggal dunia;

- Bahwa Terdakwa memiliki senjata tajam jenis pisau tersebut yang Terdakwa gunakan untuk menusuk korban sudah kurang lebih selama 5 (lima) bulan dan Terdakwa mendapatkan besi pisau tersebut diberi oleh KADIR warga desa Bihara Hilir Rt.001 kemudian besi tersebut Terdakwa buat bentuk pisau di tempat pandai besi yang ada didesa batumandi, kemudian gagang dan kumpangnya Terdakwa buat sendiri;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut Terdakwa gunakan untuk jaga diri saat Terdakwa berpergian;
- Bahwa Ciri-ciri pisau milik Terdakwa yang digunakan untuk membunuh korban M. HAIKAL FIKRI yaitu dengan panjang pisau kurang lebih 11 (sebelas) Centi meter dengan warna besi hitam dan panjang gagang pisau kurang lebih 7 (tujuh) Centi meter dengan panjang keseluruhan pisau Terdakwa kurang lebih 17 (tujuh belas) Centi meter dengan kumpang berwarna kuning terbuat dari kayu;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 445.1/014/VER/RSDKH-BLG/2024 Paringin tanggal 25 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. NORJIHAN AIDILLA RAHMANIA menyimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki a.n Muhammad Haikal berusia dua puluh tahun, terdapat luka terbuka di dada dengan panjang dua koma dua sentimeter. Lebar nol koma tiga sentimeter dan kedalaman lima sentimeter, Batas luka teratur dan rapi, tepi luka rata dengan sudut lancip dikedua sisinya. Tebing luka rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak, otot, dasar luka sulit ditentukan. Luka terletak di dada kiri atas tujuh sentimeter dari tengah sumbu tubuh, lima koma lima sentimeter dibawah tulang selangka kiri, sebelas sentimeter diatas putting payudara kiri pendarahan tidak aktif;
- Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (3) KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Pm



1. Anak Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan korban, korban bernama Muhammad Haikal Fikri;
- Bahwa awalnya Anak Saksi bersama korban Muhammad Haikal Fikri naik sepeda motor Honda Vario warna putih milik orang tua Anak Saksi di seberang SMKN 1 Paringin dengan melawan arus;
- Bahwa saat melawan arus didepan SMKN 1 Paringin Anak Saksi bersama korban Muhammad Haikal Fikri hampir bertabrakan dengan 3 (tiga) orang yang sedang berboncengan yaitu Anak Saksi 4, Anak Saksi 3 dan Eman;
- Bahwa setelah hampir bertabrakan korban Muhammad Haikal Fikri mengatakan dengan nada tinggi ke 3 (tiga) orang tersebut kenapa mau menabrak dan pengendara 3 (tiga) orang tersebut tidak menanggapi dan tetap jalan terus ke arah DPR;
- Bahwa yang menyetir sepeda motor adalah korban Muhammad Haikal Fikri sedangkan Anak Saksi dibonceng;
- Bahwa kemudian Anak Saksi dan korban Muhammad Haikal Fikri mengejar 3 (tiga) orang tersebut sampai di dekat pencucian mobil ditaman hijau dan korban mengatakan maksudnya apa mau menabrak, lalu 3 (tiga) orang tersebut minta maaf;
- Bahwa selanjutnya korban Muhammad Haikal Fikri mengambil senjata tajam jenis pisau dari pinggang dan diarahkan ke 3 (tiga) orang tersebut;
- Bahwa tiba-tiba datang Anak Saksi 2 dan Terdakwa yang merupakan teman dari 3 (tiga) orang tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan mengajak Anak Saksi dan Korban Muhammad Haikal Fikri untuk berkelahi saja di lapangan sepak bola Muara Pitap, Anak Saksi diam saja, kemudian korban Muhammad Haikal Fikri memasukkan kembali senjata tajam jenis pisau tersebut;
- Bahwa kemudian Anak Saksi dan korban Muhammad Haikal Fikri berangkat kelapangan sepak bola Muara Pitap;
- Bahwa sebelum sampai di lapangan Anak Saksi melihat pengendara sepeda motor yang bonceng 3 (tiga) singgah di simpang empat muara pitap, dan Anak Saksi melihat Anak Saksi 4 ada mengambil kayu;



- Bahwa ketika sampai di lapangan sepak bola Muara Pitap, Anak Saksi dan Korban Muhammad Haikal Fikri terus jalan dengan sepeda motor dan tidak jadi singgah di lapangan sepak bola Muara Pitap dan terus berkendara ke arah Awayan;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi dan Korban Muhammad Haikal Fikri singgah didekat Masjid Muara Pitap untuk menunggu teman dan Korban Muhammad Haikal Fikri menelepon teman yang bernama Adri untuk meminta tolong karena dikejar orang;
- Bahwa saat Terdakwa dan keempat temannya dengan 2 (dua) sepeda motor melintas ditempat kami berhenti, kemudian Korban Muhammad Haikal Fikri berkata dan mengajak Anak Saksi dan Adri untuk mengejar sampai di Desa Inan selanjutnya korban Muhammad Haikal Fikri menyuruh Anak Saksi mengambil batu untuk melepar 5 (lima) orang tersebut;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi dan korban Muhammad Haikal Fikri dan Adri menggunakan 2 sepeda motor putar balik ke arah Desa Inan lagi mengejar Terdakwa dan 4 orang temannya yang singgah di dekat kuburan di Desa Pudak;
- Bahwa Anak Saksi dan korban Muhammad Haikal Fikri melihat rombongan pengendara Scoopy bonceng tiga dan Honda Beat bonceng dua, singgah dipinggir jalan dekat kuburan, melihat hal tersebut Anak Saksi dan Korban Muhammad Haikal Fikri juga langsung singgah di pinggir jalan depan rumah warga untuk menunggu teman, kemudian datang teman ada 8 (delapan);
- Bahwa kemudian Anak Saksi 2 dan Terdakwa kehabisan bensin, lalu Anak Saksi melempar batu, kemudian Anak Saksi 2 pergi dengan mendorong sepeda motor yang dipakai sedangkan Terdakwa ikut di sepeda motor orang Ajung, sampai sepeda motor yang dipegang oleh Terdakwa terjatuh dan Terdakwa juga terjatuh;
- Bahwa kemudian setelah melewati posisi Terdakwa, setelah itu Anak Saksi bersama rombongan berhenti dan korban Muhammad Haikal Fikri langsung turun dari sepeda motor kemudian langsung mendatangi Terdakwa;
- Bahwa saat itu Anak Saksi langsung memarkir sepeda motor ke pinggir, disamping majelis sudah ada yang berkelahi, kemudian Anak Saksi mendengar teriakan korban Muhammad Haikal Fikri dan pada saat ditanya "kenapa kal" kemudian dijawab korban "dadaku sakit"



mendengar hal tersebut Anak Saksi bersama Ibnu langsung mendatangi korban Muhammad Haikal Fikri dan menyuruh duduk, kemudian tidak lama korban Muhammad Haikal Fikri langsung muntah darah, kemudian salah satu rombongan kami mencari mobil untuk membawa ke rumah sakit, dan tidak lama masyarakat mulai datang kemudian datang mobil pick up warna putih untuk membawa korban Muhammad Haikal Fikri kerumah Sakit Balangan;

- Bahwa pada malam tersebut Anak Saksi dan korban Muhammad Haikal Fikri tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa pada saat Anak Saksi melempar batu, batu tersebut mengenai salah satu dari 5 orang tersebut tetapi tidak tahu siapa;
- Bahwa Anak Saksi tidak ada membawa senjata tajam;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat saat penusukan karena sedang memarkir sepeda motor;
- Bahwa Anak Saksi menolong korban Muhammad Haikal Fikri dengan mengambil air minum, menekan luka di dada korban Muhammad Haikal Fikri supaya darahnya tidak mengalir;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui pada malam tersebut korban Muhammad Haikal Fikri ada membawa senjata tajam, tahunya pada saat korban Muhammad Haikal Fikri mengarahkan senjata tajam tersebut kepada pengendara motor yang bonceng 3 (tiga) tersebut;
- Bahwa korban Muhammad Haikal Fikri meninggal ketika sampai di rumah sakit;
- Bahwa setelah itu Anak Saksi menghubungi keluarga korban Muhammad Haikal Fikri yaitu ibunya dan mengatakan bahwa korban Muhammad Haikal Fikri ada di rumah sakit;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Anak Saksi tersebut;

2. Anak Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 23.00 WITA setelah selesai menonton acara Expo Balangan yang diadakan di tugu Maritam, Anak Saksi bersama dengan Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru milik Anak Saksi;
- Bahwa saat itu Anak Saksi bersama dengan Terdakwa menuju ke arah Paringin untuk mendatangi teman kami di siring yang tidak jauh dari SMKN 1 Paringin;



- Bahwa setelah sampai di siring tersebut Anak Saksi bertemu dengan teman-teman yaitu Anak Saksi 3, Eman, dan satu orang yang Anak Saksi tidak tahu namanya, kurang lebih 5 (lima) menit berkumpul, Anak Saksi bersama Terdakwa berencana untuk pulang ke arah Awayan dan pada saat di jalan sebelum taman hijau Balangan, teman dari Terdakwa yang tidak Anak Saksi kenal memberitahukan kepada Terdakwa sambil berkendara, bahwa ketiga teman Anak Saksi dan Terdakwa yang bernama Anak Saksi 3, Eman dan satu orang yang tidak Anak Saksi kenal hadang orang dengan membawa pisau;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi bersama dengan Terdakwa langsung memutar balik dan mendatangi ketiga teman tersebut, saat Anak Saksi tiba bersama dengan Terdakwa mengatakan kepada Eman "ada apa Man", namun saat itu Eman cuma diam, kemudian korban Muhammad Haikal Fikri mengatakan "siapa yang mengupal", kemudian Eman menjawab "kami gak ada bekupal-kupal", kemudian korban Muhammad Haikal Fikri mengatakan "kita ke sunyi" sambil mengacungkan senjata tajam jenis pisau yang dikeluarkan dari pinggang sebelah kiri korban Muhammad Haikal Fikri dan dijawab oleh Terdakwa "ayo";
- Bahwa Anak Saksi dan Terdakwa langsung memutar balik arah sepeda motor dan diiringi oleh ketiga teman kami tersebut, serta korban Muhammad Haikal Fikri dan temannya juga mengiringi dari belakang;
- Bahwa setelah sampai di simpang empat Muara Pitap, Terdakwa berhenti sebentar begitu juga dengan ketiga teman kami, kemudian Anak Saksi bersama teman-teman turun dari sepeda motor dan langsung mencari kayu, dan tidak lama korban Muhammad Haikal Fikri dengan temannya ada melintas disimpang empat Muara Pitap, Anak Saksi bersama teman-teman berteriak ke arah korban Muhammad Haikal Fikri untuk menyuruh korban kesini mendatangi kami, namun korban tidak berhenti dan tetap berkendara ke arah Awayan;
- Bahwa kemudian Terdakwa, Anak Saksi dan teman-teman langsung mengejar korban dan pada saat mengejar tersebut kami melihat korban Muhammad Haikal Fikri dipinggir jalan Desa Muara Pitap menunggu kami dipinggir jalan bersama tiga orang temannya sambil mengambil batu dan melempar ke arah Anak Saksi dan teman-teman saat melintas didepan mereka;
- Bahwa kemudian korban dan teman-temannya mengejar kami ke arah Awayan setelah sampai di Desa Pudak sepeda motor milik Anak



Saksi yang dikendarai oleh Terdakwa kehabisan bensin sehingga tidak bisa jalan, kemudian Anak Saksi bersama teman-teman berhenti di pinggir jalan dan turun dari sepeda motor;

- Bahwa dari kejauhan sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter Anak Saksi melihat korban Muhammad Haikal Fikri sudah berada dibelakang kemudian Eman dan Anak Saksi 3 mengambil kayu dan Terdakwa sudah memegang pisau menggunakan tangan kanannya, saat itu korban Muhammad Haikal Fikri masih berdua dengan teman yang di boncengnya dan saling sahut menyahut dengan teman-teman Anak Saksi;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi perlahan mendorong sepeda motor ke samping majelis yang ada di Desa Pudak dan pada saat Anak Saksi mendorong sepeda motor tersebut Anak Saksi melihat Eman, Anak Saksi 3 dan satu orang lagi yang tidak Anak Saksi tahu namanya berkendara melewati Anak Saksi dan berhenti tepat di depan mejelis;
- Bahwa kemudian Terdakwa berlari ke arah Awayan sambil mengambil batu dan melempar ke arah korban dan teman-teman korban yang berjumlah kurang lebih lima orang dengan tiga kendaraan yang mengejarnya;
- Bahwa kemudian Anak Saksi memarkir sepeda motor disamping pagar majelis, selanjutnya Anak Saksi ada mendengar suara sepeda motor terseret di jalan, mendengar hal tersebut, Anak Saksi langsung lari ke pinggir jalan dan melihat ke arah sepeda motor yang jatuh terseret tersebut dan Anak Saksi lihat ada salah satu kendaraan sepeda motor warna putih yang sudah jatuh di pinggir jalan bersama dengan pengendaranya dan Anak Saksi juga melihat Terdakwa juga dalam posisi jatuh;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berdiri dan Anak Saksi melihat korban Muhammad Haikal Fikri menghampiri Terdakwa kemudian Terdakwa juga menghampiri korban Muhammad Haikal Fikri dan langsung menyerang korban Muhammad Haikal Fikri dengan sekali tusukan, kemudian Terdakwa lari ke dalam hutan kebun karet;
- Bahwa Terdakwa dan korban Muhammad Haikal Fikri sama-sama mengeluarkan senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa Anak Saksi tidak berani menolong korban Muhammad Haikal Fikri;



- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Anak Saksi tersebut;
- 3. Anak Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 23.00 WITA Anak Saksi bersama dengan Eman, Anak Saksi 4, sedang berkendara menggunakan sepeda motor Honda Scoopy dari siring yang tidak jauh dari SMKN 1 Paringin, pada saat putar balik arah didepan SMKN 1 Paringin, Anak Saksi melihat korban Muhammad Haikal Fikri mengendarai sepeda motor Vario berboncengan dengan temannya dan ingin putar balik dengan cara melawan arus, kemudian Anak Saksi dan teman-teman hampir bertabrakan dengan korban Muhammad Haikal Fikri;
 - Bahwa kemudian korban Muhammad Haikal Fikri langsung meneriaki kami dan korban mengejar kami, setelah kami berhenti Eman mengatakan kepada korban "minta maaf mang ae (minta maaf paman)", kemudian korban Muhammad Haikal Fikri berkata " kita ke gang bekelahi", sambil memperlihatkan senjata tajam yang dikeluarkan dari pinggang korban;
 - Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa bersama dengan Anak Saksi 2 datang menghampiri kami menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru, Terdakwa mengatakan kepada Eman "ada apa Man", namun saat itu Eman cuma diam, kemudian korban Muhammad Haikal Fikri mengatakan "siapa yang mengupal", kemudian Eman menjawab "kami gak ada bekupal-kupal", kemudian korban Muhammad Haikal Fikri mengatakan "kita ke sunyi" sambil mengacungkan senjata tajam jenis pisau yang dikeluarkan dari pinggang sebelah kiri korban Muhammad Haikal Fikri dan dijawab oleh Terdakwa "ayo";
 - Bahwa saat diperjalanan kami singgah di simpang empat Muara Pitap untuk mengambil kayu, tidak lama korban Muhammad Haikal Fikri dan temannya lewat di simpang empat Muara Pitap, Anak Saksi dengar saat itu Anak Saksi 2 ada memanggil ke arah korban Muhammad Haikal Fikri untuk menyuruh singgah namun korban Muhammad Haikal Fikri tetap terus dan tidak mau singgah dan kami langsung mengejar korban Muhammad Haikal Fikri;
 - Bahwa Anak Saksi berbonceng tiga dengan Anak Saksi 4 dan Eman sedangkan Terdakwa berboncengan dengan Anak Saksi 2 dan kami



langsung mengejar korban ke arah Awayan, selanjutnya saat di Desa Muara Pitap Anak Saksi melihat korban singgah di pos kamling bersama temannya dan Anak Saksi lihat ada dua sepeda motor dan saat kami lewat didepan korban Muhammad Haikal Fikri;

- Bahwa korban Muhammad Haikal Fikri bersama temannya ada melempar batu kearah Anak Saksi dan teman-teman, setelah sampai di Desa Inan Anak Saksi melihat ke arah belakang, korban Muhammad Haikal Fikri bersama temannya sekitar 2 motor mengejar kami ke arah Awayan, sedangkan Terdakwa bersama Anak Saksi 2 sudah duluan;
- Bahwa kemudian Anak Saksi melihat Terdakwa bersama Anak Saksi 2 berhenti di depan PDAM, kemudian kami bertiga langsung berhenti sambil melihat kearah belakang dan korban sudah tidak mengejar kami;
- Bahwa setelah itu kami ada singgah lagi didepan kebun karet di Desa Pudak untuk memperbaiki sepeda motor, Terdakwa dan Anak Saksi 2 juga singgah, saat kami singgah korban datang di belakang dan singgah di dekat tikungan dengan jarak kurang lebih 100 meter;
- Bahwa tidak lama korban Muhammad Haikal Fikri bersama teman-temannya bergerak ke arah kami dan mengejar kami, saat itu Anak Saksi langsung panik dan langsung naik sepeda motor bersama Eman dan Anak Saksi 4 berboncengan tiga;
- Bahwa sebelum melewati majelis Anak Saksi melihat korban Muhammad Haikal Fikri ada melewati kami, dan Anak Saksi melihat juga ada sepeda motor Jupiter melewati kami, kemudian tidak lama Anak Saksi melihat sepeda motor Jupiter warna merah yang beriringan dengan korban tersebut terjatuh dan Anak Saksi langsung singgah dipinggir jalan bersama teman-teman di depan rumah warga sebelum majelis;
- Bahwa kemudian Anak Saksi, Eman dan Anak Saksi 4 turun dari sepeda motor dan medekati sepeda motor yang jatuh tersebut, Anak Saksi bertemu salah satu teman korban dan memberitahukan kepada Anak Saksi bahwa ada teman yang kena tusuk, kemudian salah satu teman korban Muhammad Haikal Fikri ada menyuruh Eman untuk mencari ambulance, Anak Saksi bersama Anak Saksi 4 mendekati korban Muhammad Haikal Fikri dan melihat korban kena tusuk di bagian dada sebelah kiri;
- Bahwa saat itu Anak Saksi tidak melihat siapa yang menusuk korban Muhammad Haikal Fikri karena saat itu Anak Saksi cuma melihat ada



sepeda motor yang jatuh kemudian salah satu teman korban mendatangi dan memberitakukan bahwa ada temannya yang kena tusuk;

- Bahwa Anak Saksi melihat korban terkena tusukan dan muntah darah;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Anak Saksi tersebut;

4. Anak Saksi 4 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi tidak melihat kejadian penusukannya;
- Bahwa saat Anak Saksi datang ditempat kejadian Anak Saksi melihat korban sedang menutupi lukanya;
- Bahwa Anak Saksi bersama Eman dan Anak Saksi 3 singgah didepan majelis dan Anak Saksi melihat ada kerumunan orang dipinggir dan ditengah jalan dan dari kerumunan orang tersebut ada yang mengatakan ada orang kena tusuk pisau;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui apa masalahnya, karena sebelumnya Anak Saksi bersama teman-teman tidak ada masalah dengan korban maupun teman-teman korban;
- Bahwa Anak Saksi datang terlambat di tempat kejadian karena kehabisan bensin sepeda motor;
- Bahwa saat di Muara Pitap Anak Saksi ada mengambil kayu;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Anak Saksi tersebut;

5. Syahriansyah Als Syahri Bin Abdul Murad (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Korban Muhammad Haikal Fikri adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa perilaku korban dalam kesehariannya baik dan bagus;
- Bahwa Korban tidak pernah membawa pisau;
- Bahwa pada malam kejadian tersebut Korban Muhammad Haikal Fikri pamit keluar pukul 20.30 WITA mau ke expo Balangan;
- Bahwa Korban belum berkeluarga;
- Bahwa Korban berumur 21 tahun;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang jaga alat tambang di Bappeda;



- Bahwa saat Saksi tiba di rumah sakit Saksi dapat kabar bahwa anak Saksi kena tusuk saat berkelahi, Saksi melihat ada luka tusukan benda tajam di bagian dada sebelah kiri;
- Bahwa Saksi merasa sedih tapi tetap ikhlas dengan takdir anak meninggal dunia;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang kerumah tapi tidak pernah bertatap muka;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah 100 hari baru keluarganya datang kerumah (pada saat itu Terdakwa kabur);
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak ada memberi santunan kepada pihak keluarga Saksi;
- Bahwa belum ada upaya perdamaian/ niat baik dari pihak keluarga Terdakwa;
- Bahwa kaki dan tangan kiri korban mengalami cacat karena tabrakan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

6. Ibnu Ruslan Als Ibnu Bin Muhammad Nurliani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Korban Muhammad Haikal Fikri karena satu kampung;
- Bahwa Korban memiliki cacat karena kecelakaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menusuk korban;
- Bahwa Saksi hanya melihat korban tergeletak di tanah pada saat kejadian;
- Bahwa kemudian Saksi membantu mengangkat korban ke dalam mobil untuk di bawa ke rumah sakit;
- Bahwa mobil yang digunakan adalah jenis pick up;
- Bahwa Korban meninggal saat mau sampai rumah sakit;
- Bahwa luka berada di dada sebelah kiri;
- Bahwa dilokasi penusukan ditemukan hanya ada 1 (satu) pisau di tanah dan tidak ada pisau yang tertancap di dada korban;
- Bahwa yang memberitahu Saksi kejadian tersebut adalah Adrian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

7. Adrian Als Adri Bin Abi Yani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi tidak ada melihat pisau di TKP;
- Bahwa korban sudah dalam keadaan tertusuk di dada sebelah kiri;
- Bahwa Korban naik sepeda motor dengan Anak Saksi Muhammad Seifollah Als Ipul Bin Arkani;
- Bahwa Saksi sebelum kejadian ada dihubungi oleh korban untuk kumpul di depan sekolah SMK;
- Bahwa ketika Saksi sampai di depan SMKN 1 Paringin, korban sudah tidak ada kemudian Saksi menyusul;
- Bahwa awalnya Saksi sudah bersama korban dari Expo Balangan kemudian Saksi sempat pulang dulu kemudian ditelpon kembali oleh korban untuk kumpul;
- Bahwa pada saat kejar-kejaran Saksi melihat korban dan Terdakwa saling berhadapan, tetapi tidak ada melihat saat penusukan tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa menusuk korban, Terdakwa melarikan diri ke dalam hutan;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan TKP sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor 445.1/014/VER/RSDKH-BLG/2024 yang dikeluarkan oleh Dokter pada RSUD Datu Kandang Haji tanggal 25 April 2024 menerangkan bahwa pada tanggal 25 April 2024 pukul 00.15 WITA telah memeriksa jenazah atas nama Muhammad Haikal Fikri Bin Syahriansyah dan diperoleh kesimpulan:
 1. Telah diperiksa jenazah seorang laki-laki berdasarkan permintaan visum bernama Tn. Muhammad Haikal berusia dua puluh tahun. Panjang badan sekitar seratus enam puluh sentimeter, berambut hitam pendek dan sedikit ikal, perawakan gemuk;
 2. Terdapat luka robek di dada kiri bagian atas tanpa perdarahan aktif akibat persentuhan benda tajam;
 3. Terdapat luka lecet tekan disekitar perut dan dada bagian atas akibat persentuhan dengan benda tumpul;
 4. Terdapat cacat fisik pada lengan kiri atas;



5. Tidak terdapat lebam mayat, kekakuan mayat, maupun tanda pembusukan sehingga diperkirakan waktu kematian kurang dari satu jam sebelum pemeriksaan;

6. Kelainan pada poin dua merupakan luka tusuk yang memungkinkan terjadinya perdarahan hebat, sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan berdasarkan pemeriksaan luar saja;

- Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/19/KBP/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Batu Piring tanggal 29 April 2024 menerangkan bahwa Muhammad Haikal Fikri telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 24 April 2024;
- Kutipan Akta Kematian Nomor 6311-KM-02052024-0006 atas nama Muhammad Haikal Fikri yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan tanggal 3 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penusukan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 di Desa Pudak Kabupaten Balangan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa sedang nongkrong bersama teman yaitu Anak Saksi 2, Eman, Anak Saksi 3, Dodi dan Anak Saksi 4 di siring pinggir jalan yang tidak jauh dari SMKN 1 Paringin;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengajak teman-teman untuk pulang kerumah masing-masing dan saat itu Terdakwa berboncengan dengan Syarif menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru milik Anak Saksi 2;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi 2 pulang duluan, saat diperjalanan sebelum simpang empat depan masjid Al Akbar, Dodi dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna putih memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Eman dicegat orang, kemudian Terdakwa langsung putar balik untuk mendatangi Eman;
- Bahwa setelah sampai ditempat Eman dicegat oleh korban Muhammad Haikal Fikri, Terdakwa langsung menanyakan kepada Eman tentang masalahnya namun Eman cuma diam dan korban Muhammad Haikal Fikri langsung berbicara kepada Terdakwa "ikam kah jua" sambil memperlihatkan pisau yang disimpan didepan perutnya;



- Bahwa saat itu Terdakwa tidak menanggapi omongan korban, kemudian Terdakwa langsung bertanya kepada Eman “kalau ada salah kamu minta maaf kepada mereka” namun Eman cuma diam dan tidak berkata apa-apa, setelah itu korban berbicara lagi kepada Terdakwa dan teman-teman Terdakwa “*disini ngalih kita kesana aja*” kemudian Terdakwa langsung menjawab “*ayuja kita kelapangan Muara Pitap*”, setelah itu Terdakwa langsung putar balik ke arah lapangan Muara Pitap beriringan dengan Eman, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4;
- Bahwa saat melewati lapangan bola Muara Pitap Terdakwa langsung berhenti disimpang empat Muara Pitap bersama teman-teman, Terdakwa melihat Ilur dan Syarif ada mengambil dan memegang kayu, saat korban berboncengan dengan temannya lewat di jalan simpang empat Muara Pitap, Terdakwa langsung mencabut pisau dari pinggang sebelah kiri sambil berteriak ke arah korban dengan teriakan “*woii*” namun korban tidak memperdulikan dan tetap berjalan terus ke arah Awayan;
- Bahwa kemudian Anak Saksi 3 berboncengan dengan Terdakwa dan Anak Saksi 2 berbonceng tiga dengan Eman dan Anak Saksi 4, Terdakwa mengajak teman-teman Terdakwa untuk mengejar korban Muhammad Haikal Fikri;
- Bahwa saat Terdakwa bersama teman-teman mengejar ke arah Awayan, Terdakwa melihat korban bersama temannya berhenti dipinggir jalan Muara Pitap, melihat hal tersebut Terdakwa bersama teman-teman tetap melanjutkan perjalanan ke arah Awayan, saat tiba di desa Inan Terdakwa melihat korban berboncengan dengan temannya mengejar Terdakwa namun Terdakwa tetap melaju ke arah Awayan;
- Bahwa saat melewati PDAM Desa Inan dekat perbatasan antara Paringin Selatan dan Awayan sepeda motor yang Terdakwa kendari kehabisan bensin dan tidak lama datang Eman, Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 4, kemudian Eman ada bercerita kepada Terdakwa dilempar batu oleh korban dan mengenai kaki;
- Bahwa Terdakwa melihat korban berkendara balik arah Paringin, saat itu Terdakwa juga melihat Anak Saksi 3 mengambil kayu untuk dibawa dan Anak Saksi 2 meniup tangki sepeda motornya kemudian Terdakwa kembali berboncengan dengan Anak Saksi 2 menuju ke arah pulang dan beriringan dengan Eman yang berboncengan dengan Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4;



- Bahwa saat tiba di Desa Pudak Kecamatan Awayan, sepeda motor milik Anak Saksi 2 yang Terdakwa pakai kehabisan bensin sehingga Terdakwa bersama teman-teman berhenti kembali, Terdakwa turun dari sepeda motor dan berdiri ditengah jalan sambil melihat kearah belakang yaitu kearah Paringin dan Terdakwa melihat korban juga berhenti dipinggir jalan mengikuti kami dengan tiga buah sepeda motor bersama korban;
- Bahwa Terdakwa ada memberhentikan sepeda motor Jupiter warna merah yang dikendarai oleh dua orang yang Terdakwa tidak tahu namanya namun Terdakwa kenal dengan pengendara tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa melihat teman-teman Terdakwa sudah berjalan kearah Awayan dan berpencar kemudian Terdakwa melihat arah belakang, korban bersama temannya bergerak mengejar kami ke arah Awayan, kemudian Terdakwa langsung panik dan ikut naik di sepeda motor Jupiter warna merah dan berbonceng tiga, saat Terdakwa naik, sepeda motor tersebut oleng kekiri dan kekanan sampai Terdakwa turun dari sepeda motor akan tetapi masih memegang pegangan belakang sepeda motor tersebut sambil terseret, kemudian Terdakwa mencoba naik kembali keatas sepeda motor dan berhasil namun kemudian ada yang melempar batu kearah Terdakwa dan mengenai paha sebelah kanan Terdakwa dan juga mengenai sepeda motor hingga mengakibatkan sepeda motor Jupiter tersebut oleng dan terjatuh;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung berdiri dan Terdakwa melihat korban turun dari sepeda motornya dan langsung berjalan kearah Terdakwa, saat korban berada didepan Terdakwa, Terdakwa melihat saat itu posisi korban berdiri didepan Terdakwa dan sedikit menunduk sambil mencari kumpang pisau didalam celana korban, melihat korban saat itu agak menunduk dan posisi tidak siap, Terdakwa merasa was was dan takut kemudian Terdakwa langsung mencabut pisau Terdakwa yang Terdakwa simpan dipinggang sebelah kiri dan Terdakwa langsung menusuk kearah badan korban dengan cepat dan mengenai dada sebelah kiri korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung balik badan dan melarikan diri kearah hutan yang ada di Desa Pudak sambil membawa senjata tajam milik Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada maksud dan tujuan mengarahkan pisau kearah dada sebelah kiri korban, karena Terdakwa saat itu cuma



mengarahkan pisau secara spontan kearah badan korban dengan sasaran perut dan ternyata mengenai dada sebelah kiri korban;

- Bahwa jarak Terdakwa dengan korban saat melakukan penusukan kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk korban sudah Terdakwa buang saat melarikan diri masuk kedalam hutan yang ada di Desa Pudak Kecamatan Awayan;
- Bahwa senjata tajam tersebut jenis pisau dapur panjang 17 (tujuh belas) centimeter dengan gagangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos merk Emporio Armani warna putih dengan bercak darah;
2. 1 (satu) lembar baju kaos merk Bilabong warna hitam dalam keadaan robek;
3. 1 (satu) lembar celana pendek merk Ripcurl warna biru tua motif kotak-kotak dalam keadaan robek;
4. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang keseluruhan 26.5 cm (dua puluh enam) centimeter, panjang mata pisau 15.5 cm (lima belas koma lima) centimeter dan gagang pisau yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 11 cm (sebelas) centimeter beserta kumpang yang terbuat dari kulit berwarna cokelat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa penusukan pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 di Desa Pudak Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Muhammad Haikal Fikri;
- Bahwa berawal dari Anak Saksi 3, Eman dan Anak Saksi 4 yang berbonceng tiga menggunakan sepeda motor berpapasan dengan korban Muhammad Haikal Fikri yang berboncengan dengan Anak Saksi 1 dan hampir bertabrakan di depan SMKN 1 Paringin;



- Bahwa kejadian tersebut membuat korban Muhammad Haikal Fikri marah dan mengejar Anak Saksi 3, Eman dan Anak Saksi 4 serta korban Muhammad Haikal Fikri menodongkan senjata tajam jenis pisau ke arah Anak Saksi 3, Eman dan Anak Saksi 4;
- Bahwa kemudian peristiwa tersebut dilaporkan oleh seseorang kepada Terdakwa yang sedang dalam perjalanan pulang bersama dengan Anak Saksi 2 dimana Terdakwa merupakan saudara sepupu dari Eman;
- Bahwa pada saat Terdakwa sampai dan bertemu dengan Anak Saksi 3, Eman, Anak Saksi 4, korban Muhammad Haikal Fikri dan Anak Saksi 1, Terdakwa menanyakan apa masalahnya dan menyuruh Eman untuk meminta maaf jika salah, akan tetapi korban Muhammad Haikal Fikri mengajak ke tempat lain untuk berkelahi kemudian Terdakwa mengajak ke Lapangan Muara Pitap;
- Bahwa ketika Terdakwa dan teman-temannya yaitu Anak Saksi 2, Anak Saksi 3, Eman dan Anak Saksi 4 sampai disimpang empat Muara Pitap, sebagian dari teman-teman Terdakwa berhenti untuk mengambil kayu sedangkan Terdakwa dan Anak Saksi 2 yang melihat korban Muhammad Haikal Fikri dan Anak Saksi 1 lewat berteriak ke arah korban Muhammad Haikal Fikri untuk disuruh berhenti akan tetapi korban Muhammad Haikal Fikri dan Anak Saksi 1 tetap terus berkendara;
- Bahwa kemudian korban Muhammad Haikal Fikri dan Anak Saksi 1 berhenti di pinggir jalan didekat Masjid Muara Pitap untuk mengumpulkan teman-temannya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya yang melihat dan melewati korban Muhammad Haikal Fikri dan temannya dipinggir jalan Muara Pitap tetap melanjutkan perjalanan ke arah Awayan sementara korban Muhammad Haikal Fikri dan temannya kemudian melanjutkan mengejar Terdakwa;
- Bahwa ketika sampai di Desa Pudak Kecamatan Awayan, sepeda motor milik Anak Saksi 2 yang dipakai oleh Terdakwa kehabisan bensin sehingga Terdakwa dan teman-temannya berhenti dan korban Muhammad Haikal Fikri bersama teman-temannya juga berhenti dibelakang Terdakwa dengan jarak kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa kemudian teman-teman Terdakwa tersebut berpencar pergi meninggalkan Terdakwa sementara Terdakwa yang panik berusaha ikut dan menaiki sepeda motor Jupiter warna merah yang ada disekitar



Terdakwa akan tetapi karena ada yang melemparkan batu dari arah korban Muhammad Haikal Fikri dan teman-temannya mengakibatkan Terdakwa dan sepeda motor Jupiter warna merah tersebut terjatuh;

- Bahwa kemudian korban Muhammad Haikal Fikri mendatangi Terdakwa, dengan sambil berjalan korban Muhammad Haikal Fikri berusaha untuk mengambil senjata tajam jenis pisau yang disimpan dipinggangnya, melihat korban Muhammad Haikal Fikri sedang lengah karena sedang berusaha mengambil senjata tajam jenis pisau dipinggangnya, Terdakwa yang telah memegang senjata tajam jenis pisau miliknya langsung menusuk korban Muhammad Haikal Fikri dan mengenai dada sebelah kiri korban Muhammad Haikal Fikri;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung melarikan diri ke arah hutan yang ada di Desa Pudak sambil membawa senjata tajam milik Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau milik Terdakwa tersebut sudah dibuang oleh Terdakwa pada saat melarikan diri masuk ke dalam hutan;
- Bahwa setelah korban Muhammad Haikal tertusuk Anak Saksi 1, Ibnu Ruslan Als Ibnu Bin Muhammad Nurliani dan teman korban lainnya membawa korban ke RSUD Kabupaten Balangan;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa atau keluarganya dengan keluarga korban Muhammad Haikal Fikri, namun demikian saksi Syahriansyah Als Syahri Bin Abdul Murad (Alm) yang merupakan ayah kandung korban Muhammad Haikal Fikri menyatakan sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri dan baru tertangkap sekitar 100 (seratus) hari setelah kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



2. dengan sengaja;
3. merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Hambali Alias Ham Bin Arbaniansyah yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakui sendiri oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **barang siapa** telah terpenuhi;

Ad.2. dengan sengaja;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “dengan sengaja” berada sebelum unsur-unsur lain yang merupakan unsur perbuatan dalam perkara *aquo*, maka unsur ini meliputi unsur-unsur selanjutnya dan Majelis Hakim memandang akan lebih tepat jika unsur ini dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Ad.3. merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merampas nyawa orang lain” adalah menghilangkan nyawa atau jiwa orang lain sehingga dia tidak bernyawa lagi alias “mati”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah terjadi peristiwa penusukan pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 di Desa Pudak Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Muhammad Haikal Fikri dimana peristiwa tersebut berawal dari ketersinggungan korban Muhammad Haikal Fikri yang hampir bertabrakan dengan Anak Saksi 3, Eman dan Anak Saksi 4, selanjutnya Terdakwa yang merupakan teman dari Anak Saksi 3, Eman dan Anak Saksi 4 pada awalnya berusaha melerai perdebatan antara korban Muhammad Haikal Fikri dengan Anak Saksi 3, Eman dan Anak Saksi 4, namun pada akhirnya korban Muhammad Haikal Fikri mengajak Terdakwa



untuk berkelahi di Lapangan Muara Pitap Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan dan disepakati oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah peristiwa kejar mengejar antara Terdakwa dan teman-temannya dengan korban Muhammad Haikal Fikri dan teman-temannya hingga berujung pada saat Terdakwa terjatuh dari sepeda motor Jupiter warna merah yang hendak ditumpangnya untuk melarikan diri dari korban Muhammad Haikal Fikri, selanjutnya korban Muhammad Haikal Fikri mendatangi Terdakwa, dengan sambil berjalan korban Muhammad Haikal Fikri berusaha untuk mengambil senjata tajam jenis pisau yang disimpan dipinggangnya, sementara Terdakwa yang melihat korban Muhammad Haikal Fikri sedang lengah karena sedang berusaha mengambil senjata tajam jenis pisau dipinggangnya, Terdakwa yang telah memegang senjata tajam jenis pisau miliknya langsung menusuk korban Muhammad Haikal Fikri sebanyak satu kali dan mengenai dada sebelah kiri korban Muhammad Haikal Fikri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445.1/014/VER/RSDKH-BLG/2024 yang dikeluarkan oleh Dokter pada RSUD Datu Kandang Haji tanggal 25 April 2024 menerangkan bahwa pada tanggal 25 April 2024 pukul 00.15 WITA telah memeriksa jenazah atas nama Muhammad Haikal Fikri Bin Syahriansyah dan diperoleh kesimpulan:

1. Telah diperiksa jenazah seorang laki-laki berdasarkan permintaan visum bernama Tn. Muhammad Haikal berusia dua puluh tahun. Panjang badan sekitar seratus enam puluh sentimeter, berambut hitam pendek dan sedikit ikal, perawakan gemuk;
2. Terdapat luka robek di dada kiri bagian atas tanpa perdarahan aktif akibat persentuhan benda tajam;
3. Terdapat luka lecet tekan disekitar perut dan dada bagian atas akibat persentuhan dengan benda tumpul;
4. Terdapat cacat fisik pada lengan kiri atas;
5. Tidak terdapat lebam mayat, kekakuan mayat, maupun tanda pembusukan sehingga diperkirakan waktu kematian kurang dari satu jam sebelum pemeriksaan;
6. Kelainan pada poin dua merupakan luka tusuk yang memungkinkan terjadinya perdarahan hebat, sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan berdasarkan pemeriksaan luar saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/19/KBP/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Batu Piring tanggal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2024 dan Kutipan Akta Kematian Nomor 6311-KM-02052024-0006 atas nama Muhammad Haikal Fikri yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan tanggal 3 Mei 2024, menerangkan bahwa Muhammad Haikal Fikri telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 24 April 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah menusukkan senjata tajam jenis pisau ke bagian dada kiri korban Muhammad Haikal Fikri dan menyebabkan korban Muhammad Haikal Fikri meninggal dunia adalah merupakan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, oleh karenanya unsur Majelis Hakim berkeyakinan unsur **merampas nyawa orang lain** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur dengan sengaja;

Ad.2. dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesengajaan” sebagaimana dalam *Memory van Toelichting (MvT)* adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Sengaja sama dengan *willens en weten Veroorzaken Van Een Gevolg* yaitu seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam yurisprudensi Nomor 1/Yur/Pid/2018 sebagaimana putusan Nomor 908 K/Pid/2006, disebutkan bahwa unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat, seperti senjata tajam dan senjata api, di bagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian dada, perut, dan kepala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui Terdakwa menyerang korban Muhammad Haikal Fikri dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau dan menusukkan senjata tajam jenis pisau tersebut ke bagian dada kiri korban Muhammad Haikal Fikri, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Pm



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan sebagian unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum tidak dapat dibuktikan karena perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori pembelaan diri, atas pembelaan tersebut Penuntut Umum pada pokoknya hanya menyatakan tetap sebagaimana tuntutan;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya pembelaan diri sebagaimana dalil Penasihat Hukum Terdakwa merupakan pembelaan terpaksa yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Setidaknya terdapat 3 (tiga) syarat dalam pembelaan terpaksa, yaitu:

1. Adanya serangan atau ancaman yang seketika;
2. Serangan atau ancaman tersebut bersifat melawan hukum yang ditujukan terhadap tubuh, kehormatan atau kesusilaan dan harta benda;
3. Pembelaan merupakan keharusan dan dilakukan bertujuan untuk menghentikan serangan dengan cara yang perlu dan patut dan dilakukan berdasarkan prinsip subsidiaritas, prinsip proporsionalitas dan prinsip *culpa in causa*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa karena tidak ada serangan atau ancaman yang seketika, peristiwa penusukan berawal dari korban Muhammad Haikal Fikri yang tersinggung karena hampir bertabrakan dengan Anak Saksi 3, Eman dan Anak Saksi 4, selanjutnya Terdakwa yang merupakan teman dari Anak Saksi 3, Eman dan Anak Saksi 4 pada awalnya berusaha meleraikan perdebatan antara korban Muhammad Haikal Fikri dengan Anak Saksi 3, Eman dan Anak Saksi 4, namun pada akhirnya korban Muhammad Haikal Fikri mengajak Terdakwa untuk berkelahi di Lapangan Muara Pitap Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan dan disepakati oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa disamping itu, pembelaan terpaksa merupakan keharusan dan dilakukan dengan cara yang perlu dan patut serta dilakukan berdasarkan prinsip subsidiaritas, prinsip proporsionalitas dan prinsip *culpa in causa*. Prinsip subsidiaritas yaitu jika ada hal yang dapat dilakukan selain melawan hukum, maka hal itu harus dilakukan terlebih dahulu. Prinsip proporsionalitas berarti kepentingan orang lain yang dikorbankan dalam



pembelaan terpaksa harus seimbang dengan kepentingan yang dilindungi. Prinsip culpa in causa berarti seseorang yang karena ulahnya sendiri diserang oleh orang lain secara melawan hukum tidak dapat membela diri karena pembelaan terpaksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tidak memenuhi prinsip subsidiaritas karena perkelahian yang berujung kepada penusukan tersebut terjadi di tempat terbuka sehingga Terdakwa pada dasarnya masih dapat melarikan diri ketika didatangi oleh korban yang berjalan kaki ke arah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan perbuatan Terdakwa merupakan pembelaan diri harus ditolak;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan beberapa hal yang melandasi berat ringannya pidana terhadap Terdakwa, sebagai berikut:

1. Motif dan tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana;

Pada awalnya tujuan Terdakwa adalah untuk meredakan ketegangan yang terjadi antara Korban Muhammad Haikal Fikri dengan teman-teman Terdakwa setelah sebelumnya teman-teman Terdakwa hampir menabrak Korban Muhammad Haikal Fikri kemudian Korban Muhammad Haikal Fikri mengeluarkan dan mengarahkan senjata tajam jenis pisau yang dibawanya kepada teman-teman Terdakwa, selanjutnya Terdakwa sempat menyuruh seseorang yang bernama Eman agar segera minta maaf kepada Korban Muhammad Haikal Fikri akan tetapi ditolak oleh Korban, kemudian korban mengajak ke suatu tempat untuk berkelahi yang juga disetujui oleh Terdakwa hingga akhirnya terjadi peristiwa penusukan tersebut. Dengan demikian, pada dasarnya motif dari tindak pidana tersebut adalah ketersinggungan antara Korban dan Terdakwa, selain itu, korban Muhammad Haikal Fikri juga memiliki peran tersendiri dalam terwujudnya tindak pidana tersebut;

2. Sikap batin Terdakwa;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Pm



Sikap batin seseorang pada dasarnya hal yang sulit untuk dibuktikan, akan tetapi sikap batin seseorang dapat dinilai ketika sikap batin sudah ditunaikan dalam suatu perbuatan. Dalam hal ini, perbuatan Terdakwa yang telah menusukkan senjata tajam jenis pisau ke dada kiri Korban Muhammad Haikal Fikri, dapat dinilai secara obyektif bahwa perbuatan tersebut ditujukan untuk membunuh korban Muhammad Haikal Fikri sebagaimana juga telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dengan sengaja;

3. Sikap dan tindakan Terdakwa sesudah melakukan tindak pidana;

Sikap dan tindakan Terdakwa sesudah melakukan tindak pidana tersebut adalah langsung meninggalkan korban Muhammad Haikal Fikri yang sudah tidak berdaya atau melarikan diri, Terdakwa ditangkap setelah sekitar 100 (seratus) hari setelah terjadinya tindak pidana tersebut. Disamping itu, keluarga Terdakwa juga tidak menunjukkan iktikad baik untuk menemui keluarga Korban Muhammad Haikal Fikri sebelum anggota kepolisian berhasil menangkap Terdakwa;

4. Pengaruh pidana terhadap masa depan Terdakwa;

Terdakwa masih relatif muda, sehingga melalui pemidanaan ini diharapkan Terdakwa mampu melakukan perbaikan terhadap dirinya dan menyesali semua perbuatannya, sehingga ketika sudah selesai menjalani masa pidananya diharapkan Terdakwa dapat bertindak sebagaimana mestinya dalam pergaulan dimasyarakat;

5. Pengaruh tindak pidana terhadap keluarga korban;

Pada dasarnya keluarga korban melalui keterangan saksi Syahriansyah Als Syahri Bin Abdul Murad (Alm) yang merupakan ayah kandung korban Muhammad Haikal Fikri telah menerima dengan lapang dada kejadian tersebut, namun demikian meninggalnya korban tetap meninggalkan luka mendalam bagi keluarga;

6. Pemaafan dari keluarga korban;

Saksi Syahriansyah Als Syahri Bin Abdul Murad (Alm) menyatakan telah memaafkan Terdakwa, namun demikian Majelis Hakim tetap memandang perlu dan memerintahkan Terdakwa agar masalah ini juga diselesaikan secara kekeluargaan antara keluarga Korban dengan keluarga Terdakwa, selain berjalannya proses hukum, sebab hingga saat ini belum ada titik temu penyelesaian antara keluarga korban dengan keluarga Terdakwa. Namun demikian, di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan keluarga Terdakwa telah memberikan santunan kepada



keluarga korban sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

7. Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Masyarakat Kabupaten Balangan merupakan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan penghormatan terhadap sesama. Terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut jelas mencederaikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos merk Bilabong warna hitam dalam keadaan robek, 1 (satu) lembar celana pendek merk Ripcurl warna biru tua motif kotak-kotak dalam keadaan robek dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang keseluruhan 26,5 cm (dua puluh enam koma lima) centimeter, panjang mata pisau 15,5 cm (lima belas koma lima) centimeter dan gagang pisau yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 11 cm (sebelas) centimeter beserta kumpang yang terbuat dari kulit berwarna coklat yang telah disita dari saksi Syahriansyah Als Syahri Bin Abdul Murad (Alm) dan barang bukti tersebut merupakan pakaian dan senjata tajam milik Korban Muhammad Haikal Fikri, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos merk Emporio Armani warna putih dengan bercak darah, yang telah disita dari saksi Adrian Als Adri Bin Abi Yani, akan tetapi barang bukti tersebut sudah tidak layak dipakai lagi karena telah dipenuhi bercak darah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa meninggalkan luka mendalam bagi keluarga korban;
- Belum ada perdamaian secara kekeluargaan antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hambali Alias Ham Bin Arbaniansyah** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang keseluruhan 26,5 cm (dua puluh enam koma lima) centimeter, panjang mata pisau 15,5 cm (lima belas koma lima) centimeter dan gagang pisau yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 11 cm (sebelas) centi meter beserta kumpang yang terbuat dari kulit berwarna cokelat;
 - 1 (satu) lembar baju kaos merk Emporio Armani warna putih dengan bercak darah;
 - 1 (satu) lembar baju kaos merk Bilabong warna hitam dalam keadaan robek;
 - 1 (satu) lembar celana pendek merk Ripcurl warna biru tua motif kotak-kotak dalam keadaan robek;



dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, oleh kami, Deka Rachman Budihanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Emna Aulia, S.H., M.H., Sofyan Anshori Rambe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Luqmanul Hakim, S.I.P., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Galang Wahyu Ramadhan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Emna Aulia, S.H., M.H. Deka Rachman Budihanto, S.H., M.H.

Sofyan Anshori Rambe, S.H.

Panitera Pengganti,

Luqmanul Hakim, S.I.P.